

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0095945-05.2016.8.26.0050 - Controle 2023/2016**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **CAIQUE MATIAS DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas****VISTOS.**

**CAIQUE MATIAS DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade R. G. nº 50.160.649/SP ou R. G. nº 71.712.337, qualificado a fls. 16, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque em 16 de novembro de 2016, por volta das 02h30min, na Rua Joaquim Mendes do Prado, no bairro de Vila Formosa, nesta cidade e Comarca, trazia consigo para fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros 10 (dez) porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia (fls. 63/64), o acusado foi detido em flagrante delito por policiais civis do GOE, que realizavam campana pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando observaram o acusado em condutas típicas do comércio de drogas. Diante de tal, os milicianos resolveram abordá-lo e em revista pessoal encontraram sob sua posse pinos de cocaína, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro. Destarte, segundo a inicial acusatória, restou demonstrado que as drogas eram destinadas ao tráfico, em razão da forma de acondicionamento em que se encontravam, bem como da quantidade de entorpecentes apreendidos, somados à presença de dinheiro em espécie, proveniente da comercialização das drogas.

Por ser o rito comum mais benéfico o acusado, foi este adotado e,

**0095945-05.2016.8.26.0050 - lauda 1**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

assim, recebida a denúncia (fls. 69/70), após o que o acusado citado (fls. 102) e apresentou resposta a acusação, na qual arrolou as mesmas testemunhas constantes da denúncia (fls. 85/87). Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado e, assim, foi determinada a realização da instrução processual (fls.88/89).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 118/119 e nesta data), bem como ao final o acusado foi interrogado (nesta data).

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque, em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico, bem como a sua autoria (nesta data). Por seu turno, a Douta Defesa pugnou pela absolvição, por entender que não existe prova suficiente para motivar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do redutor constante no art. 33, § 4º, do CP e, por fim, a substituição da pena restritiva de liberdade por substitutiva de direitos, diante da primariedade do acusado, fixando-se o regime aberto para a hipótese de cumprimento da pena privativa de liberdade (nesta data).

**É O RELATÓRIO.**

**DECIDO.**

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou seguramente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 13/14), inteiramente ratificado pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 104/106), todos em harmonia com a prova oral, a demonstrar que a substância apreendida pelos policiais civis na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante consistia em 07,3 gramas (sete gramas e três decigramas) de material sólido particulado branco,


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

acondicionados em invólucros plásticos lacrados, contendo cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, relacionada na Lista F1 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a absolvição dele como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que comercializava os entorpecentes apreendidos.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado Caique Matias dos Santos negou a traficância, ao alegar que estava fumando um cigarro na porta de sua casa, quando policiais chegaram e fizeram a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, em seguida uma policial feminina revistou um amontoado de lixo e encontrou uma quantidade de droga e disse que era sua. O acusado negou ser o proprietário da droga, então os policiais indagaram quem era o dono das substâncias e, como não soube informar, foi conduzido ao Distrito Policial. (fls. 06).

Ao ser interrogado em Juízo nesta data, manteve a negativa apresentada para os fatos em sede policial, ao alegar que estava próximo de sua casa, quando foi abordado por cinco homens que estavam em um “prisma preto”. Ato contínuo, os policiais civis determinaram que o acusado ficasse deitado no chão e passaram a afirmar que ele estava na posse de drogas, fato negado pelo acusado. Posteriormente, esses policiais chamaram outras viaturas do GOE e, então foi algemado e preso. O acusado afirmou, também, que a policial civil ouvida nesta data sequer estava no prisma preto e chegou posteriormente em uma das viaturas caracterizadas (conforme mídia existente nos autos).

No entanto, a versão apresentada pelo acusado restou isolada diante do contexto probatório, composto pela contundente prova oral, bem como pela prova técnica coligida aos autos.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Com efeito, o depoimento da policial civil Ana Viven de Oliveira ouvida nesta data é bastante esclarecedor sobre as circunstâncias em que se deu a apreensão, vez que afirmou ter ido, junto ao seu colega Thyago ao local dos fatos, a fim de verificar denúncia anônima de traficância, onde observaram o acusado entregar pacotinhos para indivíduos em troca de dinheiro, na operação vulgarmente conhecida no jargão policial de “delivery”. Dessa forma, narrou que após observarem por algum tempo a mesma conduta do acusado resolveram revistá-lo e com ele encontraram um maço de cigarros cerca de 10 (dez) invólucros de substância branca, acondicionadas em pacotinhos plásticos, junto com quantia em dinheiro cujo valor exato não se recorda, mas pode afirmar que eram notas miúdas (conforme mídia existente nos autos).

No mesmo sentido, seguiu-se o depoimento do policial civil Thyago Cursino Zaparola que, ouvido em Juízo em 27 de abril de 2017, afirmou ter recebido uma denúncia anônima referente a traficância no local e, a fim de verificar a comunicação, junto a sua colega Ana Viven, foram ao local indicado em um veículo descaracterizado, onde observaram um indivíduo do sexo masculino, que apresentava a conduta do tráfico, pormenorizando que ele entregava um saquinho com substância branca a algumas pessoas que o abordavam. Destacou que, durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro e também um maço de cigarros contendo cerca de 10 (dez) invólucros de substância branca acondicionadas em pacotinhos plásticos. Inquirido sobre os fatos, narrou que o acusado negou a comercialização dos entorpecentes apreendidos (conforme mídia existente nos autos).

Note-se que os policiais civis ouvidos em Juízo, ainda que em oportunidades diversas, foram uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, motivada por uma comunicação prévia da ocorrência do crime, por terceiro desinteressado, confirmada pela observação detida do comportamento do acusado, que em atitudes típicas de *mercancia*, entregava


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

pequenos pacotes de substância branca a terceiros que dele se aproximavam e rapidamente se afastavam. Nesse sentido, os policiais também foram unânimes em descrever que foram apreendidos na posse dos acusados substância ilícita acondicionada em pacotes semelhantes àqueles observados na comercialização, além de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi justificada.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais civis que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário**”.* (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Como se vê, a prova oral destacada acaba por sopesar a negativa imposta pelo acusado sobre o exercício da traficância, na medida em que os policiais civis Ana Vivien e Thyago destacaram de modo veemente que observaram o acusado praticando atos típicos do comércio de drogas, nos quais havia trocas de porções de droga por dinheiro.

Vê-se, portanto, que o acusado pretende a absolvição a qualquer custo, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, quando a referida versão guarda verossimilhança entre o remanescente do conjunto probatório reunido nos autos.

Por oposição, o modo como o acusado foi surpreendido, no local em que fazia a comercialização das drogas, situado em uma via pública, bem como a forma como estavam acondicionadas as substâncias, em embalagens individuais, elementos de convicção inteiramente respaldados pela segura prova oral coligida, não permitem o reconhecimento da negativa do tráfico alegada por ele, mas, pelo contrário, reforçam a convicção em torno da responsabilidade penal do acusado pelo exercício do tráfico de drogas no local em que foi detido em flagrante.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado. Isso porque os relatos uníssomos apresentados pelas testemunhas constituem prova firme e robusta, circunstâncias mais que suficientes a indicar que ele realmente traficava no local em que foi preso na ocasião.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar a pena a lhe ser imposta.

Desde já, cumpre reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, considerando que é primário (fls. 67/68) e que não há provas no sentido de que integre organização criminosa ou se dedique a outras atividades criminosas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal,




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base ao acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e (500) quinhentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, passando à terceira fase de fixação da dosimetria, incide tão somente a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, cabe fixar o *quantum* dessa redução no caso concreto, já que variável de 1/6 a 2/3. Para tanto, necessária uma interpretação sistemática dos demais dispositivos da Lei 11.343/06, entre os quais se destaca o art. 42, segundo o qual, na fixação da pena, deverá preponderar a quantidade da substância entorpecente apreendida. Certamente, o que norteou o critério estabelecido pelo legislador foi a lesividade da conduta, que se faz mais intensa quanto maior for a quantidade de droga apreendida.

No caso em questão, considerando que houve a apreensão de quantidade pouco expressiva de droga, menor que 10 (dez) gramas, justifica-se a redução em 2/3 (dois terços) da pena. Destarte, reduzo a reprimenda e a fixo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias modificadoras.

Quanto ao previsto no art. 1º, da Lei nº 11.464/07, já decidiu o STF em recente julgamento do HC 118.533/MS que a modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas apresenta *“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são revelados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”* (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), de modo que não pode ser considerada crime hediondo.

Por derradeiro, de acordo com a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal e considerando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, sobretudo porque ao acusado justifica-se essa


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**32ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

medida como melhor forma de ressocialização, procedo a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas a entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos concedida, fica prejudicado o benefício previsto pelo art. 77, do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **CAIQUE MATIAS DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade R.G. nº 50.160.649/SP ou R.G. nº 71.712.337 qualificado a fls. 16, para, com base no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas à entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo juízo das execuções.**

Iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime **ABERTO**, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, se for o caso.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque respondeu ao processo nessa condição (fls. 58/60) e, sobretudo, em razão da inexistência dos requisitos da prisão preventiva, da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e do regime inicial de cumprimento de pena





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

fixado.

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, dada à natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63, da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro apreendido com o acusado (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 30 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**